

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5038016-35.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: HENRIQUE IZOTON TOREZANI
ADVOGADO(A): MARIANA COSTA (OAB GO050426)
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos da fundamentação supra. Com o trânsito em julgado remetam-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de março de 2025.

5038016-35.2024.4.02.5001 **500003662284 .V2**

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5038016-35.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: HENRIQUE IZOTON TOREZANI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pelo autor contra decisão do Juízo do 2º Juizado Especial Federal de Vitória/ES que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado no processo n. **5036808-16.2024.4.02.5001**.

O recorrente, em suas razões, alega que, mesmo adimplente com as prestações devidas ao Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, tem direito à renegociação de sua dívida nos moldes do estabelecido pela Lei n. 14.375/2022 especificamente para os devedores inadimplentes. Com base nesse argumento, pede o deferimento “da liminar ‘inaudita altera pars’ para determinar que seja imediatamente concedida a suspensão da cobrança das parcelas mensais de R\$262,44, nos termos do art. 300 do CPC”, e, ao final, “a reforma da r. decisão”.

O pedido liminar requerido pela parte foi indeferido, através da decisão monocrática do **EVENTO 3**, sob o fundamento de ausência de demonstração de plano de probabilidade do direito.

Após intimação das partes e com apresentação de contrarrazões, vieram os autos conclusos para julgamento e apreciação do colegiado.

VOTO

Pois bem, compulsados os autos observo que as condições fáticas e jurídicas que justificaram a decisão proferida no **EVENTO 3** permanecem as mesmas, de modo que me valho das razões expendidas como razões de decidir o mérito da presente ação. Eis os termos lançados:

“(…)

5. No caso dos autos, o autor não demonstrou ter preenchido o requisito da probabilidade do direito. Conforme consta da decisão ora impugnada:

a jurisprudência tem se firmado no sentido de que as alterações legislativas promovidas na Lei nº 10.260/2001 pela MP nº 1.090/2021, convertida na Lei nº 14.375/2022 e posteriormente pela Lei nº 14.719/2023 aplicam-se somente as situações que se enquadram nos requisitos estabelecidos pelo legislador, de modo que não cabe ao poder judiciário estender os benefícios concedidos aos contratos inadimplentes aos contratos que não se encontram na mesma situação. (ev. 3, DESPADEC1, do processo n. 5036808-16.2024.4.02.5001).

6. Além disso, importa trazer à colação recente julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, enfrentando discussão idêntica, posicionou-se no seguinte sentido:

FIES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. LEI Nº 13.530/2017. (NOVO FIES) TAXA DE JUROS ZERO. PERDÃO DA DÍVIDA. LEI Nº 14.375/2022. CONTRATOS ADIMPLENTES. ISONOMIA. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a legitimidade passiva para as demandas que discutem aspectos do contrato de FIES recai tanto ao FNDE, quanto ao agente financeiro, uma vez que o primeiro detém a qualidade de agente operador e o segundo, de agente financeiro do FIES. 2. Não há fundamento jurídico para a aplicação de Lei n. 13.530, de 2017 (Novo FIES) de forma retroativa a contrato entabulado em período anterior ao primeiro semestre de 2018, uma vez que não se trata de mera redução de juros a zero, mas de uma modalidade de financiamento diversa. **3. A 14.375/2022 estabeleceu a renegociação de débitos e o perdão da dívida, cujo parâmetros foram estabelecidos pelo legislador. Logo, previstas condições diferenciadas para contratos inadimplentes (há mais ou a menos de 360 dias), não é possível que o Judiciário estenda essas condições ao contratos adimplentes.** 4. Providos os recursos do FNDE e da CEF para reformar a sentença no tocante à possibilidade de aplicação da taxa de juros ZERO, a parte autora deve ser condenada ao pagamento integral dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do disposto no art. 85, § 2º do CPC. A exigibilidade da referida verba, todavia, resta suspensa enquanto perdurar os efeitos da assistência judiciária gratuita. (TRF4, Quarta Turma, AC n. **5002812-95.2022.4.04.7117**, j. 30.10.2024). (Sem negrito no original).

7. Diante desse cenário, repita-se, não há elementos que evidenciem, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo autor.

8. Diante do exposto, **indefiro** o pedido de tutela provisória de urgência recursal. **Intime-se a parte ré** do processo principal (processo n. 5036808-16.2024.4.02.5001) para se manifestar no **prazo de 10 dias** (art. 20 da Resolução n. TRF2-RSP-2019/00003). Após, voltem os autos conclusos.”

Diante do exposto, ratifico os fundamentos da decisão monocrática e **VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO**, nos termos da fundamentação supra. Com o trânsito em julgado remetam-se os autos ao juízo de origem.